

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1473/2531

ธนาคารกรุงเทพ ฯ พาณิชยการ จำกัดฯ

โจทก์

นายพัน เครือวงษา

จำเลย

นายพัน เครือวงษา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกามีสาระสำคัญควรได้รับการพิจารณาจากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้ระงับการจ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายนี้ไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 76)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

โจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยออกขายทอดตลาด และในวันนัดขายทอดตลาด จำเลยไม่มาศาลศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ขายทรัพย์ให้แก่ นายธนวัฒน์อินทรทัตผู้ซื้อทรัพย์ในราคา 105,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย (อันดับ 73)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 74,75)

พิเคราะห์แล้ว ให้ระงับการจ่ายเงินจากการขายทอดตลาดไว้ในระหว่างฎีกา

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ประเสริฐ บุญศรี-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ